



ANALISTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
MARCELO FORTUNA
AULA 10

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. Introdução: tutela constitucional do processo
2. Introdução: tutelas
3. Tutelas provisórias.
4. Das tutelas antecipadas fundadas na urgência.
5. Das tutelas cautelares fundadas na urgência.

INTRODUÇÃO: TUTELA CONSTITUCIONAL DO PROCESSO

- Com a constitucionalização do processo, o processo civil sofre uma releitura
- Normas abrangendo regras e princípios
- Princípios possuem maior grau de abstração, demandando maior concretude a partir do caso concreto.
- Passa-se a ter o modelo interpretativo argumentativo, mais complexo e alinhado com a ponderação
- Em regra, não se admite a autotutela
- Legítima defesa é exceção
- O Estado tem monopólio da jurisdição
- Esta é inerte, por isso, o cidadão tem que exercer o direito de ação
- A trilogia processual é composta por ação, jurisdição e processo
- Núcleo: direito fundamental ao processo justo e garantias fundamentais do processo
- Jurisdição constitucional das liberdades: mecanismos que tem por finalidade garantir a efetividade dos direitos fundamentais (remédios e ações constitucionais) e mecanismos que tem por finalidade garantir a supremacia e efetividade das normas constitucionais (controle de constitucionalidade)

- Tutela jurisdicional: é a concretização e satisfação do direito material (reconhecimento, efetivação e proteção do direito material)
- Prestação jurisdicional: resposta do Estado juiz
- Nem sempre há direito a tutela jurisdicional

INTRODUÇÃO: TUTELAS

1) TUTELA SATISFATIVA E TUTELA CAUTELAR

Tutela satisfativa é aquela que visa realizar concretamente o direito da parte.

A tutela satisfativa se divide em **tutela contra o ilícito e tutela contra o dano.**

A tutela satisfativa **contra o ilícito se divide em tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito.**

- A **tutela inibitória** é aquela que visa inibir a prática, a reiteração ou a continuação do ilícito.
- A **tutela de remoção** do ilícito é modalidade de tutela contra o ilícito que visa a remoção de sua causa de seus efeitos.

O artigo 497 § único do CPC dispõe que **para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito (inibitória), ou a sua remoção (remoção do ilícito), é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.**

Ex. impedir que determinada fábrica lese o meio ambiente; veja que ainda nem existe o dano e este nem é discutido: está discutindo uma conduta violadora do sistema jurídico

A tutela contra o dano pode ser reparatória ou ressarcitória.

- A **tutela reparatória** é modalidade de tutela contra o dano que visa a reparação específica do dano. O dano já ocorreu e deverá ser reparado *in natura*. Por exemplo, eu destruí o muro e serei condenado a construí-lo novamente.
- A **tutela ressarcitória** é a que visa o ressarcimento em dinheiro, diante da impossibilidade da reparação *in natura* ou por opção da parte, ou porque se torno excessivamente onerosa tal reparação.
- A **tutela cautelar** é aquela que visa assegurar a efetividade de um provimento futuro

Veja a diferença: na reparatória, deve-se demonstrar o dano para que haja a reparação; já na de remoção do ilícito há a abordagem de efeitos que continuam produzindo consequências de forma reiterada no tempo, sem sequer discutir o dano

Pode-se cumular essas tutelas

A tutela inibitória

Alternativas

A existe em função do ilícito; portanto, tem sempre caráter repressivo.

B pressupõe risco de dano grave e irreversível, porque é preventiva.

C requer prova da culpa ou dolo, já que existe em função do ilícito.

D é admitida para determinar tanto um fazer quanto um não fazer.

E não é voltada para prevenir a repetição do ilícito, mas apenas para evitá-lo.

2) QUANTO A COINCIDÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO COM A SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA.

a) **TUTELA ESPECÍFICA:** é aquela em que a tutela é idêntica com o adimplemento espontâneo da obrigação.

Avança o mero estado liberal (direito de defesa), com interferência do Estado juiz na vontade

Art. 497 – a ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, **concederá a tutela específica** ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Exceção ao princípio da congruência. [em regra: é vedado ao juiz conceder algo diverso do pedido, ou mais ou menos do que foi pedido]

Exceção ao princípio da inalterabilidade da sentença. [em regra: somente pode alterar a sentença para corrigir erro material ou por embargo de declaração]

Prioridade da tutela específica. Na impossibilidade, buscará o resultado prático equivalente

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos [arts. 441, 618](#) e 757 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica. (Incluído pela Lei nº 14.833, de 2024)

b) TUTELA PELO EQUIVALENTE EM DINHEIRO.

Quando não houver possibilidade da prestação da tutela específica, quando essa se tornar **excessivamente onerosa** para as partes, ou **quando houver pedido do próprio interessado**, o juiz a converterá em perdas e danos.

- II – Conforme o disposto nos arts. 461, §1º do CPC/1973 e 499 do CPC/2015, as prestações de fazer e não fazer devem, prioritariamente, ser objeto de tutela específica, somente podendo ser convertidas em prestação pecuniária em duas hipóteses: a pedido expresso do credor; ou quando não for possível a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário. **IV - Na linha de pacífica**

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Precedentes. V - Caso a mora do devedor torne inviável a concessão da tutela específica pleiteada na inicial, pode a obrigação ser convertida em reparação por perdas e danos, não configurando, automaticamente, carência superveniente do interesse processual. VI – Recurso Especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem. RECURSO ESPECIAL Nº 2121365 - MG (2023/0307254-4) RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA

3) QUANTO AO GRAU DE COGNIÇÃO VERTICAL.

Tutela provisória e tutela definitiva.

Cognição é um ato de inteligência consistente em considerar, analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas partes. Nesse sentido, a cognição deve ser examinada em dois planos, **o horizontal (da extensão ou amplitude)** e **o vertical (da profundidade)**.

- **No plano horizontal**, deve ser verificada a amplitude das questões que podem ser objeto da cognição judicial. **Cognição plena** que é aquela na qual não há limitação naquilo que pode ser objeto de conhecimento pelo juiz. **Cognição limitada** que é aquela na qual há uma restrição na amplitude da cognição. [ex. ações possessórias: não se discute o domínio]
- **No plano vertical**, que se verifica a **profundidade da análise dos elementos a serem apreciados pelo juiz**. Assim, no plano vertical temos:
 - **A Cognição exauriente** é aquela na qual a decisão será proferida após análise completa e profunda, em verdadeiro juízo de certeza. A cognição exauriente dá ensejo à denominada **tutela definitiva**. [ex. sentenças e decisões interlocutórias de mérito] – coisa julgada material
 - **A Cognição Sumária** é aquela pautada em um juízo de verossimilhança ou probabilidade. O juiz levará em conta elementos que iniquem a probabilidade do direito. A cognição sumária ou superficial dá ensejo à denominada **tutela provisória**.

Bloco 2

4) QUANTO A NATUREZA DO DIREITO MATERIAL.

A tutela pode ser individual, coletiva ou de massa.

- **A tutela individual, prestada a partir do que nominando de Jurisdição individual** também denominada de varejo é aquela que envolve uma demanda individual,
- **A tutela Coletiva** é aquela que visa a tutela dos direitos transindividuais. Tal tutela visa a proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. [lei 7347/85 e título III do CPC]
- **Tutela de massa** – múltiplos processos repetidos. [IRDR; RE e Resp repetitivos]

5) QUANTO A ESPÉCIE DE CRISE JURÍDICA.

Espécie x conteúdo da sentença x eficácia que se busca.

1) Tutelas de conhecimento. São aquelas que se concretizam por meio de um processo de conhecimento e que visam certificar, constituir uma situação jurídica, ou impor o cumprimento de uma obrigação.

- **Tutela declaratória:** visa solucionar a crise da certeza. Visa declarar a existência, a inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica ou ainda a autenticidade ou da falsidade de documento.
- **Tutela constitutiva:** visa solucionar a crise da situação jurídica. Portanto, tem por finalidade criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica.
- **Tutela Condenatória:** é aquela que visa solucionar a crise do inadimplemento. Impõe o cumprimento de uma prestação de pagar, fazer, não fazer, entregar.

2) Tutelas executivas.

São aquelas que visam resolver a crise da satisfação.

Assim, não há necessidade de prática de atos de cognição, mas sim atos de coerção ou sub-rogação, visando a satisfação do credor.

- No caso, se o direito estiver certificado por um título executivo judicial (art. 515 do CPC), a satisfação será operacionalizada pelo cumprimento de sentença.
- Se o direito for certificado por um título executivo extrajudicial (art. 784 do CPC), a satisfação será operacionalizada pelo processo de execução autônomo.

3) tutela cautelar.

- Tutela cautelar é aquela que visa solucionar a crise do perigo. Antes do CPC de 2015 a tutela cautelar era concedida por meio de um processo denominado processo cautelar. Nos dias atuais a tutela cautelar pode ser concedida de forma antecedente ao processo e de forma incidente.

TUTELAS PROVISÓRIAS.

Conceito

- Obs. a tutela definitiva produz coisa julgada material (análise de forma aprofundada as provas)
- Na tutela provisória o juiz se pauta na probabilidade como forma de se minorar o efeito do tempo no processo

Tutela Definitiva x Tutela Provisória

- Tutela definitiva é a tutela jurisdicional que tem aptidão para se tornar estável porque fundada em cognição exauriente, ensejando coisa julgada.

- Tutela provisória é uma decisão fundada em cognição sumária e, por isso, provisória, ou seja, precisa ser substituída por outra, precisa ser ratificada, confirmada. Não há coisa julgada.

Finalidades

- Distribuir o ônus do tempo no processo
- Garantir acesso à ordem Jurídica justa
- Garantir a efetividade do direito material;

Características: Cognição sumária e provisoriedade

1 - Apresentação das tutelas provisórias.

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

- Divisão quanto a natureza (antecipada ou cautelar);
- Quanto ao fundamento (evidência ou urgência)
- Quanto ao momento de concessão (antecedente ou incidental)

2) sumariedade na cognição

- Permite a concessão a partir da probabilidade

3) Revogabilidade e mutabilidade.

- Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

- Parte da doutrina defende que para a revogação a qualquer tempo são necessários novos fatos
 - a maioria entende que, por ser cognição sumária, basta que seja uma circunstância nova para que haja a revogação
- Concessão de tutela e sentença de improcedência.
 - ao julgar improcedente, a tutela concedida está automaticamente revogada
 - a sentença é pautada em cognição exauriente
 - **Precariedade/temporiedade**
 - A eficácia cessa assim que julgado o processo.
 - Sumula 405 STF Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

- Concessão da tutela em Agravo e sentença de improcedência. (critério hierarquia x cognição)
 - Em regra, o critério de cognição prevalece – sentença, mesmo em primeiro grau, é exauriente
 - Decisão de tribunal, em agravo, é sumária
 - Por isso, prevalece a sentença de improcedência primeiro grau sobre a decisão de concessão de tutela em agravo do Tribunal
 - obs. o STJ tem decisões em que a decisão de agravo, concedida com base em tese fixada em tema repetitivo, tem prevalência

Poder geral de Efetivação.

- Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.
- Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assecuração do direito.
- Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, **de ofício ou a requerimento**, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, **determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente**.
 § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
- Multa coercitiva: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Exigência de Fundamentação

- A revogação e a concessão demandam uma fundamentação clara e precisa
- Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso
- Conservação dos efeitos até que haja decisão de forma contrária, mesmo em caso de incompetência

Bloco 3

Competência (art. 299)

- 1) se a tutela for requerida incidentalmente, será pleiteada no juízo onde o processo já está tramitando;

- 2) se a tutela for requerida de forma antecedente, será no juízo que seria competente para conhecer do pedido principal.
- 3) Na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito

Custas

- se tutela antecedente: deve recolher (já que ainda não há processo)
- se incidental: não haverá custas (já foi recolhido no processo)
- Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas.

Responsabilidade objetiva pela efetivação:

- Independe de culpa ou dolo
- decorre do risco proveito gerado

art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Obs. em caso de cassação dos efeitos de uma tutela fundada exclusivamente na evidência: também há responsabilidade

A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, **dispensando-se, nessa medida, pronunciamento judicial que a imponha de forma expressa.**

Nos termos da jurisprudência desta Corte, os danos causados a partir da execução de tutela antecipada suscitam responsabilidade processual objetiva e devem ser integralmente reparados (art. 944 do CC/02) após apurados em procedimento de liquidação levado a efeito nos próprios autos.

4. Recurso especial provido. (REsp 1780410/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 13/04/2021)

O termo inicial da prescrição da pretensão de reparação de danos causados por liminar concedida e posteriormente revogada é a data do trânsito em julgado da correspondente ação de conhecimento. (STJ, Informativo Edição Extraordinária 23, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1.725.366/2025)

Classificação

a) Quanto a natureza: A NECESSÁRIA COMPREENSÃO DO CONCEITO

- Tutela antecipada
 - Técnica processual na qual se antecipa os efeitos práticos da decisão
 - Ex. tratamento de saúde urgente
 - Satisfação para garantir ao final
- Tutela cautelar – referibilidade/instrumentalidade ao quadrado
 - Finalidade de conservar os efeitos práticos da decisão
 - Ex. dilapidação de patrimônio; bloqueio de bens
 - Garante para depois satisfazer
 - Somente com base na urgência
 - Pode ser antecedente ou incidental
 - Parte da doutrina entende que em determinadas situações o juiz pode conceder de ofício

b) Quanto ao fundamento: a necessária compreensão do CPC

1) Tutela fundada na urgência

- A questão do perigo da demora.
- Probabilidade + perigo da demora (+ ausência irreversibilidade)
- Antecedente ou incidente
- (obs. no caso da antecipada fundada na urgência entra o requisito do requerimento da parte)

2) tutela fundada na evidência

- Se pauta somente na probabilidade do direito, somada às hipóteses legais
- Somente incidental

c) Quanto ao momento da concessão: a necessária compreensão do procedimento.

- a) Tutela concedida antecedente
 - Antecedente: antes do processo (urgência contemporânea)

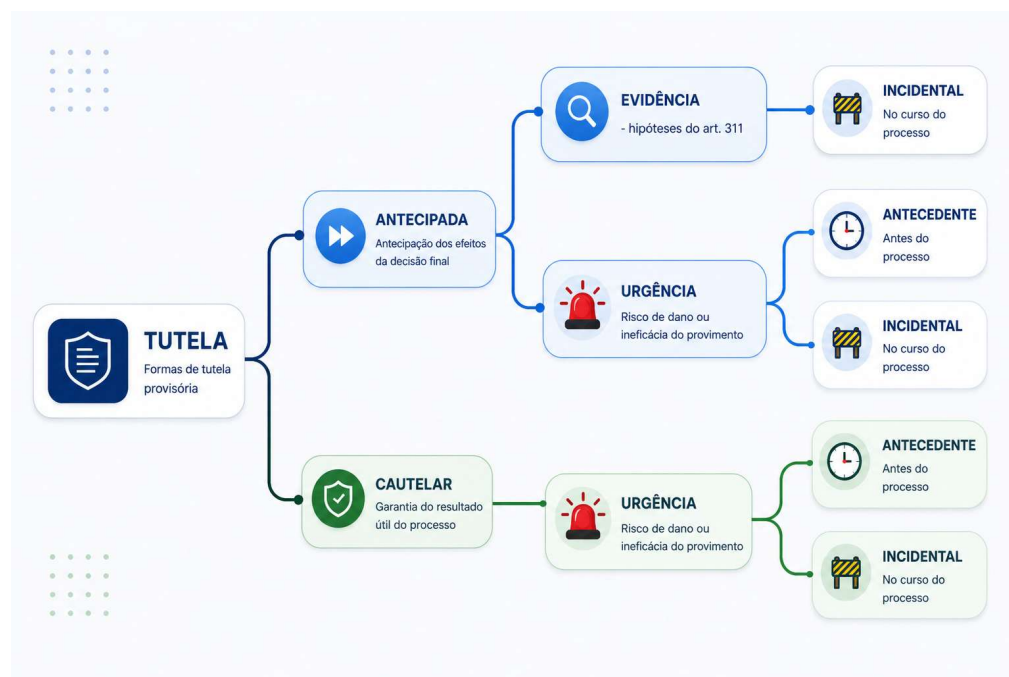
- b) tutela concedida incidentalmente – no curso do processo (liminar / após a contestação / na sentença / em sede recursal)

- Incidental: no curso do processo

Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. ADI 5737

Obs. Liminar x Tutela.

- Liminar: conceito de ordem cronológica – decisão proferida sem ouvir a parte contrária; o conteúdo depende do pedido (pode ser tutela antecipada ou cautelar)



Obs. estabilização:

- Somente no caso de tutela **antecipada** fundada na **urgência** em caráter **antecedente** em face da qual o réu não interpõe recurso

OBS: Lei de Improbidade administrativa

- Não se fala mais em tutela de cautelar fundada na evidência, nem mesmo na LIA (alguns consideravam sua existência, mas agora com a reforma da LIA, não há mais)

- Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a **demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo**, desde que o juiz se convença da **probabilidade da ocorrência dos atos** descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

A tutela provisória pode ser classificada pela sua natureza, fundamentação ou pelo momento em que requerida. Sobre isso, analisar os itens:

- I. A tutela antecipada tem natureza satisfativa, permitindo ao juiz que já defira os efeitos que, sem ela, só poderia conceder no final. Na cautelar, o juiz não defere, ainda, os efeitos pedidos, mas apenas determina uma medida protetiva, assecurativa, que preserva o direito do autor, em risco pela demora no processo.
- II. A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência. A tutela da urgência será sempre incidental, nunca antecedente, mas a de evidência poderá ser incidental ou antecedente.
- III. Tanto as tutelas provisórias de urgência antecipadas quanto cautelares podem ser deferidas em caráter antecedente ou incidental.

Está CORRETO o que se afirma:

Alternativas

A Apenas nos itens I e II.

B Apenas nos itens I e III.

C Apenas nos itens II e III.

D Em todos os itens.

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-RO **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Jorge está em batalha judicial com sua ex-companheira, de quem está se divorciando. No processo judicial pertinente, onde se discute a divisão de bens, Jorge pediu que seja feito o arrolamento dos bens para a garantia da efetividade do processo judicial, em especial um determinado quadro de um pintor famoso, que guarnece a residência a qual dividia com ela e na qual ela ainda se encontra residindo. A justificativa apresentada para a medida é de que a ex-companheira ameaçou, de forma expressa, que iria sumir com o quadro, não permitindo que fique com o ex-companheiro. Assim, considerando que é objeto de discussão processual em ação de divórcio, em andamento, Jorge busca que esse seja protegido, junto dos demais bens comuns do casal que permanecem na casa, para serem entregues a quem de direito ao

final do processo. Ao analisar o caso em questão, podemos afirmar que a natureza jurídica da medida de urgência pleiteada e o caráter de tal medida, respectivamente, são:

Alternativas

A Cautelar e incidental.

B Antecipatória e incidental.

C De evidência e preparatória.

D Antecipatória e preparatória.

E Cautelar e autônoma, em novo processo não relacionado ao original.

Bloco 4

DAS TUTELAS ANTECIPADAS FUNDADAS NA URGÊNCIA.

REQUISITOS

POSITIVOS (comuns às tutelas antecipadas e cautelares)

- A) requerimento da parte
 - não se concede de ofício
 - tanto o réu quanto o autor pode requerer
- B) elementos que evidenciem a probabilidade do direito
- C) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – perigo da demora.

NEGATIVO. (exclusivo nas tutelas antecipadas.)

- a) a ausência de irreversibilidade: art. 300 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
 - irreversibilidade fática

OBS Pegadinhas.

- a) **Irreversibilidade recíproca.**
 - situação em que a concessão envolve efeitos irreversíveis para uma parte, bem como a sua negação gera efeitos igualmente irreversíveis para a outra parte: a decisão judicial implica um prejuízo significativo e irrecuperável para um dos envolvidos
 - jurisprudência entende que o juiz pode afastar esse requisito negativo e conceder a tutela
 - ponderação sobre os bens jurídicos
 - proporcionalidade em sentido amplo e estrito
 - art. 489, §2º

- b) **A exigência de garantia.** Art: 300 §1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
- O deferimento da justiça gratuita não implica, conseqüentemente, na dispensa da prestação de caução exigida para concessão de tutela provisória, desde que não demonstrada sua absoluta impossibilidade. (STJ, Informativo Edição Extraordinária 26, 4ª Turma, REsp 1.837.156/2025)
- c) **A possibilidade de audiência de justificação.: art. 300 § 2º** A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia
- justificação prévia: audiência para que o autor demonstre o direito a tutela (apenas para o autor; réu participa, mas não tem direito de arrolar testemunhas)

Ano: 2025 Banca: Instituto Consulplan Órgão: TJ-RO Prova: Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Técnico Judiciário

Em determinado processo, foi feito um pedido principal: a entrega do quadro de certo pintor famoso, o qual o autor alega ser seu e o réu se recusa a devolver, segundo o autor, de forma injusta. Foi feito pedido de tutela de urgência para que o quadro fosse retirado da posse do réu e guardado em depósito judicial ou com depositário fiel designado pelo Juiz, até o término do processo, resguardando a integridade do quadro e garantindo o resultado útil do processo. O réu, citado, compareceu aos autos, argumentou que o quadro é seu, que está em sua posse por mais de cinco anos e que desconhece qualquer direito do autor sobre ele. Pede que o quadro seja mantido sob sua custódia durante o curso do processo, por não existir motivos para a alteração da situação fática atual e que o quadro não está em situação de risco. Ambas as partes apresentaram provas de seu direito e pediram a produção de prova testemunhal, vez que as provas materiais das duas partes não são concretas e objetivas o bastante para afirmar que um ou outro esteja falando a verdade sobre os fatos. Considerando o caso concreto e as normas de Direito Processual Civil, é correto afirmar que:

Alternativas

A A caracterização de abuso de direito de defesa e manifesto propósito protelatório são motivos expressamente previstos no Código de Processo Civil, os quais autorizam o Juiz a conceder tutela de urgência antecipatória, inclusive *ex officio*.

B Caso o Juiz conceda uma tutela de urgência antecipatória em favor do réu, o quadro ficará sob custódia judicial em depósito ou sob a responsabilidade de depositário fiel, enquanto a medida estiver válida ou até o fim do processo.

C Para a concessão da tutela de urgência, o Juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

D Caso o Juiz conceda tutela de urgência, em qualquer momento, essa, por sua natureza, não demanda caução por parte do autor. O Juiz não pode exigir caução para a efetivação de medida de tutela de urgência, em nenhum caso, sob pena de restringir acesso à justiça.

E A tutela de urgência classificada como de evidência é aquela em que o Juiz, percebendo a possibilidade de um prejuízo evidente a uma parte (*periculum in mora*), caracterizado por risco iminente ao resultado útil do processo em conjunto com a evidência de que a parte possa ter o direito, concede inaudita altera pars, medida satisfativa no sentido de resguardar o direito da parte.

PROCEDIMENTO

1) TUTELA ANTECIPADA.

- **Momento – incidental ou antecedente.**

- LIMINAR

Art. 22 § 2º No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

□ STF declarou o dispositivo acima como inconstitucional por violar o acesso a justiça

-Liminar é conceito cronológico: momento da concessão (antes da citação do réu)

-**Incidental** – Na inicial, em qualquer fase do processo, na sentença ou mesmo no recurso

tutela antecipada requerida em caráter antecedente

-Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se **ao requerimento da tutela antecipada** e à indicação do **pedido de tutela final**, com a **exposição da lide**, do **direito** que se busca realizar e **do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo**.

(...)§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o **valor da causa**, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

(...)§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que **pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo**.

Indeferimento da tutela.

- 5 dias para fazer o pedido principal (emenda da inicial não no sentido de corrigir e refazer o pedido de tutela antecipada, mas sim de dar seguimento ao processo)

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Deferimento da tutela

§ 1º **Concedida a tutela antecipada** a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 .

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

1) **Prazo para impugnar e prazo para aditar não são concomitantes, são sucessivos. – natureza processual – dias úteis;**

- Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do “procedimento provisório” para o da tutela definitiva, **impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância**, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos. RECURSO ESPECIAL Nº 1.766.376 - TO (2018/0148978-8) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- A lei não fala nada sobre a necessidade de citação do Aditamento.

Obs. mesmo que não haja recurso, o autor pode aditar a inicial (ex. para postular dano moral)

Concessão da tutela

Concedida a tutela antecipada

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

- O aditamento SERÁ FEITO nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.
- Não realizado o aditamento o processo será extinto sem resolução do mérito e não haverá estabilização da tutela

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do [art. 334](#) ;

- Como a ausência de recurso ou impugnação implica em estabilização, para evitar colidência entre o prazo do autor e do réu, o STJ decidiu:

Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do “procedimento provisório” para o da tutela definitiva, **impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância**, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos. RECURSO ESPECIAL Nº 1.766.376 - TO (2018/0148978-8) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Bloco 5

Estabilização: conceito.

A estabilização da tutela antecipada antecedente.

- Técnica que visa conservar efeitos práticos de uma decisão pautada em cognição não exauriente
- Somente no caso de tutela antecipada fundada na urgência em caráter antecedente em face da qual o réu não interpôs recurso
- A jurisprudência entende pela não necessidade da interposição do recurso (bastaria impugnação demonstrando que o réu discorda da estabilização)
- Reitero: a lei diz pela necessidade de recurso
- art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 , torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

Não faz coisa julgada: pode ser revista, em até 2 anos (contados da ciência da decisão que extinguiu o processo em virtude da estabilização), por meio da ação de reforma invalidação ou revisão

Não cabe rescisória.

Obs. não há coisa julgada material pois não houve cognição exauriente

- Técnica de consolidação de efeitos práticos de uma tutela no tempo, pautado em cognição sumária e por vontade das partes.
 - O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide. RECURSO ESPECIAL Nº 1.766.376 - TO (2018/0148978-8) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Técnica de monitorização
 - REsp 1895663 / A estabilização é técnica de monitorização do procedimento comum porque o magistrado pode conceder a tutela satisfativa apenas com base na probabilidade do direito alegado pelo autor.
- Os honorários advocatícios são arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa no caso de estabilização de tutela antecedente, por força da aplicação do art. 701, caput, do CPC/2015.

Requisitos para a estabilização: (art. 304)

1) A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

□ o processo será extinto.

Contestação

3ª Turma – Sim: a tutela se torna estável se não houver nenhum tipo de impugnação. - leitura sistemática e teleológica do instituto – REsp 1760966 – info 639

1ª Turma – Não. Apenas a interposição do recurso. REsp 1797365 – info 658

2) Atenção: requerimento do autor

Consequência jurídica da estabilização □ Extinção do processo.

- Não faz coisa julgada material – fundamento: cognição sumária.

Ação para rever invalidade ou reformar

Ação RIR: □ Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. PREVENÇÃO do juízo em que foi concedida a tutela.

□ A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação.

PRAZO □ O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo.

□ A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.

Art. 304 § 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput .

- § 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.
- **Legitimidade** § 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida.
- **Prazo** § 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

Faz Coisa julgada material?

- § 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.

E após o prazo de dois anos? Cabe rescisória?

- Art. 966 § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:
I - nova propositura da demanda; ou
II - admissibilidade do recurso correspondente.

Obs. lembre-se que a rescisória demanda fundamentação vinculada do art. 966

Obs.2. parte da doutrina entende que além de não fazer coisa julgada, não cabe rescisória. Questão altamente controvertida

Obs3. Prazo de 2 anos é decadencial

Estabilização em face da fazenda Pública

- Não há qualquer vedação
- Há divergência no que tange a tutela antecipada de natureza pecuniária. Pois envolve a expedição de precatório ou RPV, fator que gera dúvida diante da estabilização

Estabilização em ação rescisória.

- Entende-se que não cabe estabilização em rescisória, ainda que possível requer tutela antecipada antecedente fundada em urgência
- A estabilização não pode ser suficiente para desconstituir coisa julgada

J., idoso, com diagnóstico de coxartrose primária no lado direito, em estado avançado, necessitava de uma cirurgia urgente, denominada artroplastia total do quadril, não disponibilizada pelo sistema público de saúde. Não lhe restando alternativa, recorreu ao Poder Judiciário. Diante da urgência do pedido, a petição inicial se limitou ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final. Nessa situação hipotética, concedida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente:

Alternativas

A A petição inicial deverá ser aditada no prazo de 30 dias.

B A tutela antecipada em caráter antecedente poderá se tornar estável.

C O prazo para rever, reformar ou invalidar a tutela será de um ano.

D Cessará a eficácia da tutela concedida se não for efetivada dentro de 15 dias.

Estabilização



DAS TUTELAS CAUTELARES FUNDADAS NA URGÊNCIA.

1) REQUISITOS

POSITIVOS (comuns às tutelas antecipadas e cautelares)

A) requerimento da parte

- tutela que visa conservar e o poder geral de proteção do sistema, o STJ tem a seguinte posição sobre a necessidade ou não do requerimento da parte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. TUTELA DA EFICÁCIA DO PROCESSO. ART. 798 DO CPC/1973 (ART. 297 DO CPC/2015). REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973 (art. 297 do CPC/2015), autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio , no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.244.318/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

- veja, portanto, que pode ser concedida de ofício, desde que haja processo em curso

B) elementos que evidenciem a probabilidade do direito

C) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – perigo da demora.

Obs. o STF vem decidindo que o amicus curiae não tem legitimidade para postular a tutela cautelar no controle de constitucionalidade ou em recursos extraordinários com repercussão geral

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE

1) Não há mais processo cautelar.

2) Requisitos da petição inicial (art. 305)

- A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3) Posturas do réu:

- Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.
- Art. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.
- Veja que não se fala em estabilização
- A presunção de veracidade é sobre a exposição sumária da situação e o perigo da demora
- Poderia, ainda, pedir a liminar em conjunto com essa tutela cautelar

A questão da instrumentalidade.

Fungibilidade

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no [art. 303](#).

- A redação prevê expressamente a fungibilidade da tutela cautelar para tutela antecipada, não prevendo o movimento inverso (fungibilidade da antecipada para cautelar).
- De todo modo, a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que esse movimento inverso também é possível, isto é, a fungibilidade é recíproca.

Tutela cautelar fundada na urgência INCIDENTAL.

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

Efetivação da medida:

- Aditamento em 30 dias
- Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

POSIÇÕES STJ

Início do prazo

- A contagem do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 308 do CPC/2015 para formulação do pedido principal se inicia na data em que for totalmente efetivada a tutela cautelar. Ressalte-se que o entendimento de que o termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias recai na data do primeiro ato de constrição só tem cabimento nas hipóteses de concessão de múltiplas medidas cautelares em que, pelo menos, uma delas é cumprida de forma integral. REsp 1.954.457-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.

CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO

- Não atendido o prazo legal de 30 dias para formulação do pedido principal em tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a medida concedida perderá a sua eficácia e o procedimento de tutela antecedente será extinto sem exame do mérito.
- Em julgamento recente, a Quarta Turma do STJ, no REsp n. 1.763.736/RJ, examinou a presente questão, oportunidade em que decidiu pela natureza processual e não decadencial do prazo de 30 dias instituído no art. 308 do CPC/2015. REsp 2.066.868-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 20/6/2023

Cessaç o da efic cia da medida.

- Art. 309. Cessa a efic cia da tutela concedida em car ter antecedente, se:
I - o autor n o deduzir o pedido principal no prazo legal;
II - n o for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;
III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolu  o de m rito.
- Responsabilidade objetiva – risco proveito (cessando a efic cia, o que se aproveitou gerar  a responsabilidade)

STJ e o ressarcimento

- A obriga  o de indenizar o dano causado pela execu  o de tutela antecipada posteriormente revogada   consequ ncia natural da improced ncia do pedido, **dispensando-se, nessa medida, pronunciamento judicial que a imponha de forma expressa.**
Nos termos da jurisprud ncia desta Corte, os danos causados a partir da execu  o de tutela antecipada suscitam responsabilidade processual objetiva e devem ser integralmente reparados (art. 944 do CC/02) ap s apurados em procedimento de liquida  o levado a efeito nos pr prios autos.

Tutela cautelar e coisa julgada:

- Art. 309 Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.
- Obs. em questão dissertativa: o professor entende que não faz coisa julgada, já que não há cognição exauriente. Contudo, há corrente que defende que existe coisa julgada com clausula rec sic standibus, só podendo haver renovação do pedido diante de novos fatos ou fundamentos

Tutela cautelar e principal.

- Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.
- Obs. o indeferimento da cautelar não impede o pedido principal
- Obs. muitos doutrinadores entendem que existe o mérito cautelar, que é composto pela demonstração fumus boni juris e pelo periculum in mora. Portanto, uma vez julgado o mérito cautelar, existira coisa julgada □ não é a posição do STJ
- STJ entende que a cautelar **não faz coisa julgada** pois não é pautada em cognição exauriente, fazendo coisa julgada meramente formal. O pedido principal que faz coisa julgada material
- Parcela da doutrina, em posição intermediária, diz que existe coisa julgada material com cláusula rebus sic standibus

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TJ-PA Prova: FGV - 2026 - TJ-PA - Juiz Substituto

A empresa Ótimos Combustíveis Ltda. celebrou um instrumento contratual com a empresa Postos dos Bons Ltda. Após anos de relação jurídica, a Ótimos Combustíveis emitiu uma notificação extrajudicial informando que Postos dos Bons lhe devia R\$ 200.000,00 e que, caso a dívida não fosse quitada em 5 dias, faria o protesto do título. Postos dos Bons afirmou não reconhecer a dívida e aportou em juízo, com pedido de tutela cautelar antecedente, de modo a evitar o protesto. O pedido da tutela cautelar antecedente foi posposto em 30 de maio de 2025; no mesmo dia, o juízo competente deferiu o pedido, e a decisão foi cumprida imediatamente. A decisão foi publicada no Diário Oficial em 2 de junho de 2025, e, em 11 de julho de 2025, a autora requereu a conversão da medida cautelar em ação declaratória de inexigibilidade de débito. A ré alegou a decadência do pedido principal por violação do prazo do Art. 308 do Código de Processo Civil. Considerando o caso concreto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Código de Processo Civil, especificamente no que concerne às tutelas provisórias, é correto afirmar que:

Alternativas

A deferido o pedido de concessão de tutela cautelar requerido em caráter antecedente, o autor deverá adotar as medidas necessárias para que a tutela seja efetivada dentro de 15 dias, sob pena de cessar a sua eficácia;

B após a efetivação integral da decisão, o autor tem a incumbência de formular o pedido principal no prazo de 30 dias, o que deverá ser feito nos mesmos autos, mediante o recolhimento de novas custas processuais;

C desatendido o prazo legal para a formulação do pedido principal, eventual medida cautelar concedida perderá a sua eficácia e o procedimento de tutela cautelar antecedente será extinto após o exame do mérito, com consequente improcedência do pedido;

D não assiste razão à ré, pois o prazo do Art. 308 do Código de Processo Civil é destinado à formulação do pedido principal, e não mais ao ajuizamento da ação cautelar, como no regime processual anterior. Portanto, o prazo tem natureza processual e deve ser contado em dias úteis;

E após a sua efetivação integral, o autor tem a incumbência de formular o pedido principal no prazo de 30 dias úteis, o que deverá ser feito mediante o ajuizamento de nova ação, distribuída por dependência.